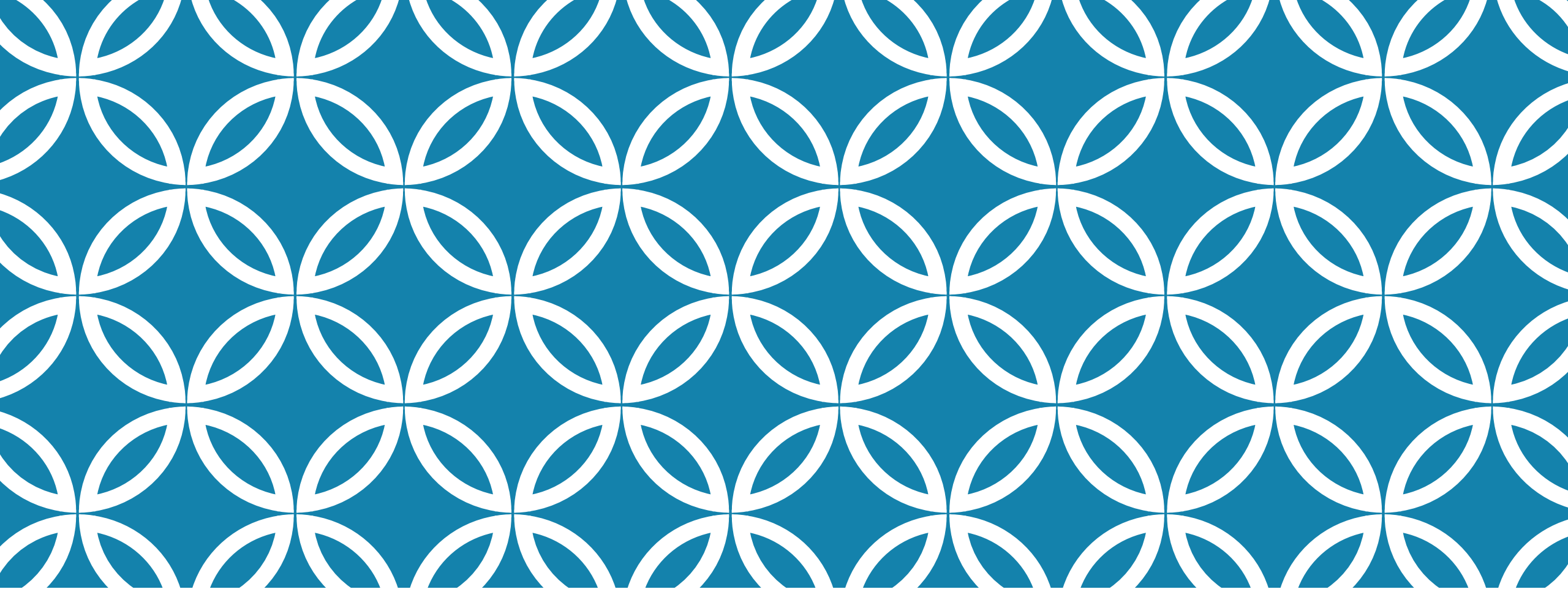




TAX: 01-GENERALITY ABOUT CAMBODIAN TAXATION

Department of Applied
Mathematics and Statistics, ITC
Subject: Economy for Engineer
Lecturer: Mr. TOUCH Sopheak
Academic year: 2025-2026

មាតិកា

- ❑ សាវតា
- ❑ និយមន័យ
- ❑ ប្រភេទពន្ធ
- ❑ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អពជ
- ❑ ប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
- ❑ ការប្រកាសពន្ធ
- ❑ បទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ
- ❑ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជី
- ❑ ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

សាវតា

- ❑ ១៩៥៣៖ នាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រូវបានបង្កើតឡើង (ពន្ធមានតាំងពីមុននេះ ប៉ុន្តែមានឈ្មោះថាសួយសារអាករ ឬវិភាគទាន)
- ❑ ១៩៧៥-១៩៧៩៖ ប្រព័ន្ធពន្ធដារត្រូវបានលុបបំបាត់ (អ្វីៗដារបស់សមូហភាព)
- ❑ ១៩៨០-១៩៩៣៖ នាយកដ្ឋានពន្ធដារឧស្សាហកម្មកសិកម្ម ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
- ❑ ១៩៩៣-២០០៨៖ នាយកដ្ឋានពន្ធដារ (អង្គភាពពន្ធដារ) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ❑ ២០០៨៖ តម្លើងទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ(អពជ) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និយមន័យ

- ❑ ពន្ធ សំដៅដល់ពន្ធអាករ (ពន្ធផ្ទាល់និងប្រយោល)
- ❑ ពន្ធ គឺជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ចូលថវិកាជាតិ។ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ ហើយទទួលបានតម្លៃតបស្នងពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទំនិញ ឬសេវាសាធារណៈ។
- ❑ ពន្ធ គឺជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីកៀរគរចំណូលចូលថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយសេវាសាធារណៈ។

ប្រភេទ ពន្ធ

ថវិកាថ្នាក់ជាតិ	ថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល	អាករសម្រាប់បំភ្លឺសាធារណៈ
ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស	អាករលើការស្នាក់នៅ
អាករលើតម្លៃបន្ថែម	ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
អាករពិសេស	ពន្ធប៉ាតង់
ពន្ធអប្បបរមា	ពន្ធលើដីដ្ឋមិនប្រើប្រាស់
ពន្ធកាត់ទុក	ពន្ធប្រថាប់ត្រា
ពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះនិងដី	ពន្ធតែមប្រើសារពើពន្ធ
	ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អពជ

នាយកដ្ឋានថ្នាក់កណ្តាល	សាខាពន្ធដារខណ្ឌ
០១. នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ	០១. សាខាពន្ធដារខណ្ឌ៧មករា
០២. នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលិក	០២. សាខាពន្ធដារខណ្ឌដូនពេញ
០៣. នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម គោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងសហប្រតិបត្តិការពន្ធដារអន្តរជាតិ	០៣. សាខាពន្ធដារខណ្ឌចំការមន
០៤. នាយកដ្ឋានចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ	០៤. សាខាពន្ធដារខណ្ឌទួលគោក
០៥. នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	០៥. សាខាពន្ធដារខណ្ឌមានជ័យ
០៦. នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតបទល្មើសពន្ធដារ	០៦. សាខាពន្ធដារខណ្ឌសែនសុខ
០៧. នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធដំ	០៧. សាខាពន្ធដារខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
០៨. នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្យម	០៨. សាខាពន្ធដារខណ្ឌដង្កោ
០៩. នាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស	០៩. សាខាពន្ធដារខណ្ឌឫស្សីកែវ
១០. សាលាជាតិពន្ធដារ	និង
១១. ទីចាត់ការរាជធានីភ្នំពេញ	២៤ សាខាពន្ធដារខេត្ត

ប្រព័ន្ធពន្ធដាររកម្ពុជា និងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

❑ មុនឆ្នាំ ២០១៦ យោងតាមមាត្រា ៤ នៃច.ស.ព បានចែងរបបកំណត់ពន្ធជា ៣ គឺ៖

1. របបពិត (ស្វ័យប្រកាស)
2. របបបំព្រួញ (បិទមុនគេ)
3. របបម៉ៅការ (បិទ ២០១៦)

❑ សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តរបបកំណត់ពន្ធ ស្វ័យប្រកាស។

ប្រព័ន្ធពន្ធដាររកម្ពុជា និងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

❑ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស

1. អ្នកជាប់ពន្ធតូច គឺជាសហគ្រាស(ឯកបុគ្គល/រូបវន្តបុគ្គល) ដែល៖

- មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំ ២៥០លាន ដល់ ៧០០ លានរៀល
- មានចំនួនសមាជិកចាប់ពី ១០នាក់ ដល់៥០នាក់

សម្គាល់៖ អ្នកជាប់ពន្ធតូច ត្រូវកាន់បញ្ជីការគណនេយ្យតាមប្រព័ន្ធគណនេយ្យសាមញ្ញដែលមានភាពងាយស្រួល។

ប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

❑ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស

2. អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម គឺជា៖

- សហគ្រាសដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៧០០លាន ដល់ ៤០០០លានរៀល
- មានចំនួនសមាជិកចាប់ពី ៥១នាក់ ដល់១០០នាក់
- សហគ្រាសដែលចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល ការិយាល័យតំណាង ឬ
- ស្ថាប័នរដ្ឋថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ អង្គការឬសមាគម រួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
- បេសកកម្មទូត និងកុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនានា។

ប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

❑ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស

3. អ្នកជាប់ពន្ធធំ គឺជា៖

- សហគ្រាសដែលមានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៤០០០លានរៀល
- បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស
- សហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QIP) (ចុះបញ្ជីនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា)

សម្គាល់៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងធំ ត្រូវកាន់បញ្ជីការគណនេយ្យស្របតាមស្តង់ដារកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ។

ការប្រកាសពន្ធ

- ❑ អ្នកជាប់ពន្ធ ឬភ្នាក់ងារកាត់ទុក ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធទៅតាមទម្រង់ ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលរដ្ឋបាលសារពើពន្ធបានកំណត់។
- ❑ លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកជាប់ពន្ធឬតំណាងស្របច្បាប់របស់អ្នកជាប់ពន្ធ។
- ❑ លិខិតប្រកាសប្រចាំខែ៖ អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសប្រចាំខែ យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២០ នៃខែបន្ទាប់ពីខែ ត្រូវបង់ពន្ធ
- ❑ លិខិតប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ៖
 - ពន្ធប៉ាតង់៖ យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា នៃឆ្នាំនីមួយៗ
 - ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល៖ យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា នៃឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំត្រូវបង់ពន្ធ។
 - ពន្ធតែមប្រើលើស្លាកយីហោ និងផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា នៃឆ្នាំនីមួយៗ។

បទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ

❑ អំពើរំខង្គៈ (ពិន័យ ២ ០០០ ០០០ រៀល)

- មិនបានរក្សាបញ្ជីកាគណនេយ្យ និងឯកសារផ្សេងៗទៀត ឬមិនបានចេញវិក្កយបត្រលើកិច្ចការជំនួញ។
- មិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលសារពើពន្ធពិនិត្យបញ្ជីកាគណនេយ្យ ឬឯកសារផ្សេងៗ។
- មិនបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ។
- មិនបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ អំពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការចុះបញ្ជី។
- កសាងឬផ្តល់នូវកំណត់ត្រា ឯកសារ របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានក្លែងបន្លំផ្សេងៗ។
- លាក់ទុក ឬបំផ្លាញចោលដោយចេតនានូវបញ្ជីគណនេយ្យ កំណត់ត្រា ឯកសារ របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

បទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ

- ❑ អំពើរំខងស្ទុះ (ពិន័យ ២ ០០០ ០០០ រៀល)
 - លាក់ទុក ឬបំផ្លាញចោលដោយចេតនានូវបញ្ជីគណនេយ្យ កំណត់ត្រា ឯកសារ របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត
 - ព្យាយាមធ្វើឲ្យរំខងស្ទុះដល់ការកំណត់ និងការប្រមូលពន្ធ
 - មិនបានដាក់លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធដែលគ្មានប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលច្បាប់បានកំណត់
 - ជួយជ្រោមជ្រែងដោយចេតនា ដល់អំពើទាំងឡាយខាងលើ។

បទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ

- ❑ ការធ្វេសប្រហែស (ពិន័យ ១០% នៃប្រាក់ខ្វះ និងការប្រាក់ ១.៥% នៃប្រាក់ខ្វះ)
- ប្រាក់ពន្ធដែលបានបង់មានចំនួនតិចជាងប្រាក់ពន្ធដែលបានកំណត់ដោយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារមិនលើសពី ១០%។
- មិនបានដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ ឬមិនបានបង់ពន្ធតាមកាលបរិច្ឆេទដែលច្បាប់កំណត់។
- ❑ ការធ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរ (ពិន័យ ២៥% នៃប្រាក់ខ្វះ និងការប្រាក់ ១.៥% នៃប្រាក់ខ្វះ)
- ប្រាក់ពន្ធដែលបានបង់មានចំនួនតិចជាងប្រាក់ពន្ធដែលបានកំណត់ដោយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារលើសពី ១០%។
- ❑ ការកំណត់ពន្ធជាឯកតោភាគី (ពិន័យ ៤០% និងការប្រាក់ ១.៥% នៃប្រាក់ខ្វះ)

បទល្មើសបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ

នីតិវិធីនៃការកំណត់ពន្ធឡើងវិញដោយពិនិត្យលិខិតប្រកាសពន្ធ

➡ ប្រកាសខ្លះ ប្រកាសមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវ ប្រកាសលាក់លៀម



➡ កំណត់ពន្ធឡើងវិញនូវមូលដ្ឋានសម្រាប់គិតពន្ធ ដោយលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ

អ្នកជាប់ពន្ធមិនឆ្លើយតប

អ្នកជាប់ពន្ធឆ្លើយតប

ព្រមទទួល

បង្ហាញមតិយោបល់របស់គេ

គ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ

មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ

ខ្លះៗ

ទាំងស្រុង

ពន្ធឆ្លើយតបចំពោះយោបល់របស់គេ

ទារបំណុលពន្ធ តារាងស្ថានភាពប្រាក់ពន្ធត្រូវទារ

ទុកជាអសារបង់នូវពន្ធដែលបានកំណត់ឡើងវិញ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាស

□ សម្រាប់៖

- ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានក្រោយពីបានចុះបញ្ជីពន្ធដារ
 - អ្នកជាប់ពន្ធដែលបានចុះបញ្ជីពន្ធដារមុនថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ (យុទ្ធនាវណ័បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន)
- សម្គាល់៖ ពេលផលរបរកើនឬធ្លាក់ ចូលប្រភេទអ្នកជាប់ពន្ធផ្សេងៗ នោះអាចធ្វើការស្នើសុំប្តូរប្រភេទពន្ធបាន។

□ ត្រូវឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ៖

- នាមករណ៍សហគ្រាស
- អាសយដ្ឋានទីចាត់ការ កន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាគោលដើម ឬសាខា ឃ្លាំងរបស់សហគ្រាស
- អាសយដ្ឋានម្ចាស់សហគ្រាស អភិបាល ឬបណ្តាញការ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាស

□ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ៖

- ទ្រង់ទ្រាយគតិយុត្តរបស់សហគ្រាស
- កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម
- ការផ្ទេរ ការបញ្ឈប់អាជីវកម្ម
- សមាសភាពអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្តូរអ្នកមានឈ្មោះក្នុងលក្ខតិកក្រុមហ៊ុន)
- លេខគណនីធនាគារសហគ្រាស
- លេខទំនាក់ទំនង (លេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬលេខរបស់អ្នកចុះបញ្ជី សារអេឡិចត្រូនិក) ។

សម្គាល់៖ ត្រូវការឯកសារបញ្ជាក់បន្ថែម ដែលមានព័ត៌មានដែលសុំកែប្រែប៉ុណ្ណោះ មិនយកឯកសារដូចពេលចុះបញ្ជីទាំងអស់ទេ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាស

❑ ត្រូវស្នើសុំមកកាន់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារឡើងវិញ៖

- បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ
- ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងភ្ជាប់ឯកសារចុងក្រោយនៃឯកសារនានាដែលបានតម្រូវ

❑ កម្រៃសេវាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន

- ០ រៀល សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ បេសកកម្មទូត កុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនានា និងគណបក្សនយោបាយ។
- ១០ ០០០ រៀល សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច
- ២០០ ០០០ រៀល សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម អ្នកជាប់ពន្ធធំ សមាគម និងអង្គការនានា។

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

- ❑ កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា៖ ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេច ឬវិធានការផ្សេងៗរបស់អង្គ។
- ❑ កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងតវ៉ា៖
 - សេចក្តីសម្រេច៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ពន្ធ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ ការទារបំណុលពន្ធ ឬវិធានការពន្ធដារផ្សេងៗ។
 - កម្រិតព្រំដែន៖ ដើមហេតុ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងការកំណត់ពន្ធ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ សេចក្តីសម្រេច ឬវិធានការពន្ធដារផ្សេងៗ ឬនីតិវិធីប្រមូលពន្ធ។
- ❑ ខ្លឹមសារ និងព័ត៌មាននៃពាក្យបណ្តឹង
 - កាលបរិច្ឆេទ
 - អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ (VAT TIN និង/ឬ PIN)

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

- ❑ ខ្លឹមសារ និងព័ត៌មាននៃពាក្យបណ្តឹង
 - អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និង/ឬ សារអេឡិចត្រូនិក
 - ការយោងលិខិតជូនដំណឹង ពីការកំណត់ពន្ធ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ ការប្រមូលពន្ធ ឬសេចក្តីសម្រេច ដែលជាកម្មវត្ថុនៃពាក្យបណ្តឹង
 - អង្គហេតុ ឬវិធានការដាក់ចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឬអង្គភាពកំណត់ពន្ធ
 - សំអាងហេតុ និងមូលដ្ឋានគតិយុត្ត សម្រាប់សាមីអ្នកតវ៉ាលើកសំអាង
 - ព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ
 - ចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកតំណាងផ្ទាល់ ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

❑ ឯកសារភ្ជាប់ និងភស្តុតាងនៃពាក្យបណ្តឹង

- លិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ពន្ធ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ ការទារបំណុលពន្ធ ឬសេចក្តីសម្រេចដែលពាក់ព័ន្ធវិធានការពន្ធដារ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងតវ៉ា
- ឯកសារបញ្ជាក់ពីការទូទាត់ប្រាក់ពន្ធជាអាទិ៍ ប្រកាសឥណទានធនាគារ បង្កាន់ដៃឬលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធករណីបង់រួច
- ភស្តុតាងផ្សេងទៀត ពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុឬសំអាងហេតុ ជាអាទិ៍ ទិនានុប្បវត្តិ វិក្កយបត្រ កិច្ចសន្យា លិខិតយុត្តិការ ឬឯកសារផ្សេងៗ។

❑ ការបដិសេធពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ក្នុងករណី៖

- ហួសរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេច ឬ វិធានការផ្សេងៗ ឬ

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

- ❑ ការបដិសេធពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ក្នុងករណី៖
 - ហួសរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេច ឬ វិធានការផ្សេងៗ ឬ
 - ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាពុំបានបំពេញខ្លឹមសារ និងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ឬ
 - ពុំមានឯកសារ និងភស្តុតាងភ្ជាប់
- ❑ នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
 - ចុះបញ្ជីនិងគ្រប់គ្រងបណ្តឹងតវ៉ា
 - ពិនិត្យរបាយការណ៍បំភ្លឺដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពកំណត់ពន្ធ និងអង្គភាពប្រមូលពន្ធ
 - អង្កេតដើមហេតុនៃបណ្តឹងតវ៉ា (ស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន អញ្ជើញសវនករ ឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ និង/ឬអ្នកតវ៉ា មកបំភ្លឺ)

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

- នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
 - អង្កេតដើមហេតុនៃបណ្តឹងតវ៉ា (ស្រាវជ្រាវព័ត៌មាន អញ្ជើញសវនករ ឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ និង/ឬអ្នកតវ៉ា មកបំភ្លឺ)
 - សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងតវ៉ា
 - ជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
- រយៈពេលចេញសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា៖ ៦០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា
- សិទ្ធក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទសារពើពន្ធ (គ.វ.ស)
 - ក្នុងករណីមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយ ឬសេចក្តីសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងតវ៉ា អាចដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅគ.វ.ស ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលលិខិតជូនដំណឹងពីសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។

ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាពន្ធដារ

- ❑ សិទ្ធក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទសារពើពន្ធ (គ.វ.ស)
- ក្នុងករណីមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយ ឬសេចក្តីសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងតវ៉ា អាចដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅ គ.វ.ស ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលលិខិតជូនដំណឹងពីសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។
- ការទទួលដោះស្រាយរបស់ គ.វ.ស មានអានុភាពផ្អាកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
- ❑ សិទ្ធក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការ
- ក្នុងករណីមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.វ.ស អ្នកជាប់ពន្ធអាចដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការ ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.វ.ស។
- បណ្តឹងរបស់អ្នកជាប់ពន្ធពុំមានអានុភាពផ្អាកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.វ.ស ឡើយ។ (តុលាការតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ពន្ធនៅធនាគារសិន)

លំហាត់

- ❑ លំហាត់ទី១៖ ក្រុមហ៊ុន MBR Cambodia បានចុះបញ្ជីសារពើពន្ធសម្រេចជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។ ដោយមិនមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម(គ្មានចំណូល) ក្រុមហ៊ុនយល់ថាមិនចាំបាច់ដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធនោះទេ។ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុនបានពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ។ ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ តើអ្នកត្រូវពន្យល់ក្រុមហ៊ុនអំពីកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះ ? ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធ ប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ប៉ុន្មាន ?
- ❑ លំហាត់ទី២៖ ក្រុមហ៊ុន MBR Phnom Penh Co. ជាក្រុមហ៊ុនមានការគោរពច្បាប់បានល្អ។ ក្នុងការិបរិច្ឆេទឆ្នាំ ២០២១ បានប្រកាសបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលចំនួន ១០០ លានរៀល។ ការធ្វើសវនកម្មពន្ធ សវនករបានរកឃើញថា មានចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន ដូចនេះត្រូវបានធ្វើការនិយ័តឡើងវិញ បានរកឃើញពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបង់ខ្លះ ចំនួន ៨លានរៀល និងមានរថយន្តទេសចរណ៍មួយគ្រឿង មិនបានបង់ពន្ធផ្លូវឆ្នាំ២០២១។ ចូរគណនាប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ត្រូវបង់។ ដោយការប្រាក់គិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ២០២៤។

ដំណោះស្រាយ

❑ លំហាត់ទី១៖

- ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ យើងត្រូវពន្យល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចពន្ធដារមួយចំនួនដូចជា៖
 - ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ (ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ) ទោះជាគ្មានប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ក៏ដោយ (ប្រកាស ០)
 - ត្រូវបង់ពន្ធប៉ាតង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 - ត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់ ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
- ប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ដោយមិនមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានតម្លៃស្មើ ១ ២០០ ០០០ រៀល (ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ បានបង់រួចរាល់នៅពេលចុះបញ្ជីពន្ធដារ)

ដំណោះស្រាយ

❑ លំហាត់ទី១៖

- ប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ដោយមិនមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានតម្លៃស្មើ ១ ២០០ ០០០ រៀល (ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ បានបង់រួចរាល់នៅពេលចុះបញ្ជីពន្ធដារ)

- ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០២៣៖ ១ ២០០ ០០០
- ពន្ធបន្ថែម(១០%)៖ ១២០ ០០០
- ការប្រាក់(១.៥% ក្នុងមួយខែ)៖ $១\ ២០០\ ០០០ \times ១.៥\% \times ១១ = ១៩៨\ ០០០$ រៀល
- ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០២៤៖ ១ ២០០ ០០០ រៀល
- អំពើរាំងស្ទះ៖ ២ ០០០ ០០០ រៀល

ដំណោះស្រាយ

□ លំហាត់ទី២៖

- គណនាប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ត្រូវបង់ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤
- ចំពោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
 - ប្រាក់ពន្ធបង់ខ្វះ៖ ៨ ០០០ ០០០
 - ប្រាក់ពន្ធបន្ថែម (១០%)៖ ៨០០ ០០០ រៀល
 - ការប្រាក់ (១.៥% ក្នុងមួយខែ)៖ $៨ ០០០ ០០០ \times ១.៥\% \times ២២ = ២ ៦៤០ ០០០$ រៀល

ដំណោះស្រាយ

❑ លំហាត់ទី២៖

- គណនាប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ត្រូវបង់ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤
- ចំពោះពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន៖ គណនាពេលក្រោយ

លំហាត់

❑ លំហាត់ទី៣៖ ក្រុមហ៊ុន MBR Gold Co. ជាក្រុមហ៊ុនមិនសហការក្នុងការធ្វើសវនកម្មរបស់ពន្ធដារ។ ក្នុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០២០ ការធ្វើសវនកម្មពន្ធរកឃើញថា៖

1. ក្រុមហ៊ុនមិនមានបញ្ជីកាគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ
2. ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមានចំនួន ២៥០លានរៀល មិនបានបង់។

ចូរគណនាប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ត្រូវបង់? ដោយការប្រាក់គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

លំហាត់

□ លំហាត់ទី៣៖

▪ គណនាប្រាក់ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

○ អំពើរ៉ាំងស្ទៈ៖ ២ ០០០ ០០០

○ ពន្ធបន្ថែម(២៥%)៖ $2\,000\,000 \times 25\% = 500\,000$ រៀល

○ ការប្រាក់ (១.៥% ក្នុងមួយខែ)៖ $2\,000\,000 \times 1.5\% \times 36 = 108\,000$
០០០ រៀល (ការប្រាក់ ៣៤ខែ គឺចាប់ពីខែមេសា ២០២១ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤)